

1002085-75.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Empréstimo consignado

Magistrado: Erika Diniz

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... CAVALHEIRO FILHO, já qualificado nos autos deste processo, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do BANCO BMG S.A., igualmente qualificado. Alegou, em síntese, haver sido surpreendido com descontos, em seu benefício previdenciário, levados a termo pelo réu, em razão de um suposto contrato de empréstimo consignado. Ocorre, porém, que o requerente não firmou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Cível

Avenida Sete de Setembro, 409/413, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002085-75.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002085-75.2022.8.26.0161

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado

Requerente:

Roberto Cavalheiro Filho

Requerido:

Banco BMG S/A

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Diniz

Vistos.

ROBERTO CAVALHEIRO FILHO, já qualificado nos autos deste processo, ajuizou ação de indenização por danos morais em face do BANCO BMG S.A., igualmente qualificado. Alegou, em síntese, haver sido surpreendido com descontos, em seu benefício previdenciário, levados a termo pelo réu, em razão de um suposto contrato de empréstimo consignado. Ocorre, porém, que o requerente não firmou qualquer contrato com o réu, inclusive o valor do contrato jamais foi depositado em sua conta. Ajuizou a presente para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e para que seja o réu compelido a restituir o valor indevidamente descontado, sem prejuízo da indenização por danos morais. Foram anexados documentos.

Citado, o réu ofereceu contestação (fls.105/124). Anexou documentos. Houve réplica.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, já que a matéria controvertida demanda

prova exclusivamente documental.

A preliminar de prescrição deve ser rechaçada. Se o crédito decorrente do contrato firmado em 2.010 passou por uma operação de recuperação, para que os descontos voltassem a ser efetuados, considera-se que houve interrupção do prazo prescricional.

Contudo, a pretensão do autor deve ser indeferida.

Com efeito. Malgrado alegue o requerente não haver firmado qualquer contrato com o requerido, a documentação carreada aos autos demonstra o contrário.

Os documentos de fls.125/133 comprovam que o requerente contraiu empréstimos consignados junto ao réu. As assinaturas lançadas nos instrumentos de contrato são semelhantes às assinaturas do autor, como se observa em sua cédula de identidade (fls.13), na procuração (fls.11) e no pedido de assistência judiciária gratuita.

Ora, não há notícia nos autos, e tampouco boletim de ocorrência, dando conta de que o autor tenha perdido todos os seus documentos pessoais, ou tenha sido vítima de furto/roubo, o que explicaria uma possível fraude bancária, em que o meliante teria se valido dos dados de identificação pessoal do requerente para contrair empréstimos em seu nome.

E não é só. Os extratos bancários acostados a fls.136/173 demonstram que, ao contrário do alegado pelo autor, os valores dos contratos foram creditados em seu favor.

Em momento algum o autor impugnou a prova documental de forma específica. Sendo assim, os documentos anexados aos autos devem ser considerados prova segura da existência e origem do crédito.

Quanto à divergência de numeração dos contratos, o requerido apresentou justificativas plausíveis, que não foram impugnadas pelo autor.

Uma vez afastada a pretensão do autor, prejudicado o pedido de compensação, deduzido pelo réu.

Ante o exposto, e o que mais nos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a pretensão do autor. CONDENO o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em R\$1.500,00. Sendo beneficiário da Lei 1.060/50, apenas arcará com o ônus da sucumbência quando cessar seu atual estado de miserabilidade jurídica.

P. R. I.

Diadema, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA